110年司法官律師考試 - 行政法（2301）

110年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
110年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
本文件僅整理行政法部分（第20-55題）

第1題（原第20題）

依司法院大法官解釋意旨，有關地方議會議員之言論免責權，下列敘述何者正確？

(A) 地方議會議員言論免責權，憲法無保障之明文規定
(B) 地方議會議員不同於國會議員，其言論不受免責權保障
(C) 為使地方議會議員順利執行職務，其於議會會議時之一切言論，均受免責權之保障
(D) 在民主時代，地方議會議員言論免責權保障不合時宜，應予以廢除

答案：(A)

第2題（原第21題）

法官於審判案件時，對於下列何者可予以引用，但仍得依據法律，表示適當之不同見解？

(A) 身心障礙者權利公約中保障身心障礙者人權之規定
(B) 緊急命令
(C) 行政函釋
(D) 司法院大法官之憲法解釋

答案：(C)

第3題（原第22題）

依司法院大法官解釋意旨，有關公法上信賴保護原則之敘述，下列何者錯誤？

(A) 人民明知無自耕能力，仍提供不正確資料，申請發放自耕能力證明書，不生信賴保護之問題
(B) 法律有溯及適用之特別規定，且溯及適用之結果有利於人民者，無違信賴保護原則
(C) 行政法規發布施行後，訂定或發布法規之機關依法定程序予以修改，無須兼顧規範對象信賴利益之保護
(D) 行政法規之修正，得以訂定過渡條款之方式，保護當事人之信賴

答案：(C)

第4題（原第23題）

下列何者為獨立機關？

(A) 行政院國家永續發展委員會
(B) 中央選舉委員會
(C) 中央廉政委員會
(D) 總統府人權諮詢委員會

答案：(B)

第5題（原第24題）

有關管轄權變動之敘述，下列何者正確？

(A) 行政程序法所規定之權限委任，亦包含下級機關將權限委由上級機關行使之情形
(B) 內政部將某項職掌委由直轄市行使，性質上為權限委託
(C) 就受託行使公權力而言，對外須以受託之私人團體或個人名義行文
(D) 就受託行使公權力而言，行政機關僅得以行政處分之方式將權限授予私人

答案：(C)

第6題（原第25題）

鄉公所因減編鄉民代表會預算，遭鄉民代表會大幅刪減總預算，鄉公所提請覆議遭維持原決議，報請縣政府協商未達共識，縣政府逕為決定增列鄉民代表會預算。如該筆預算已執行完畢，而鄉公所對該增列決定仍不服時，依司法實務見解，得為如何之法律救濟？

(A) 就該決定提起確認行政處分違法訴訟
(B) 提起一般給付訴訟，請求返還不當得利
(C) 逕向司法院聲請解釋
(D) 就該決定向內政部提起訴願

答案：(A)

第7題（原第26題）

依地方制度法規定及司法院大法官解釋意旨，針對下列何種爭議，得逕向司法院聲請解釋？

(A) 直轄市議會就直轄市政府對直轄市議會之議決案未提起覆議而延不執行之爭議
(B) 直轄市議會議員現有總額五分之一對於議會通過之決議案認為有牴觸憲法之疑義
(C) 行政院就直轄市議會所制定之自治條例予以函告無效，直轄市議會認為有違背憲法之疑義
(D) 直轄市政府就直轄市與縣（市）間之事權發生爭議，尚未請行政院解決者

答案：(C)

第8題（原第27題）

依司法院大法官解釋意旨，有關公務員免職構成要件之規定，下列敘述何者正確？

(A) 得由公務人員考績法施行細則定之
(B) 得由服務機關以職權命令定之
(C) 應由法律定之，方符合憲法意旨
(D) 得由各機關以獎懲基準定之

答案：(C)

第9題（原第28題）

有關對公務人員甲作成一次記二大過專案考績免職處分，下列敘述何者正確？

(A) 免職處分作成前應通知甲陳述意見，使其對免職事由有答辯機會，免職處分應對甲為合法送達
(B) 經檢察官起訴之案件，因檢察官起訴書所載犯罪事實，均屬「客觀上明白足以確認之事實」，服務機關一律無須通知當事人陳述意見
(C) 免職處分作成前無須通知甲陳述意見，於免職處分中載明免職事由及法令依據即為已足
(D) 免職處分作成前應通知甲陳述意見，但若免職處分送達時由甲親收，免職處分不因未給予甲陳述意見而違法

答案：(A)

第10題（原第29題）

下列何者不直接對外發生法規範效力？

(A) 行政訴訟法施行法
(B) 高雄市山地原住民區改制辦法
(C) 臺北市政府交通局利用道路舉辦臨時活動審議作業程序
(D) 違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則

答案：(C)

第11題（原第30題）

關於行政命令之效力，下列敘述何者正確？

(A) 法規命令由訂定機關發布，並經立法院審查確認合法性後，始發生效力
(B) 行政規則自有效下達下級機關或屬官時起，發生效力
(C) 法規命令無法律之授權而剝奪或限制人民之自由或權利者，非當然無效

(D) 廢止解釋性規定之行政規則，只須經原機關為之，無須刊登政府公報

答案：(B)

第12題（原第31題）

某電視台於被處分停播期間，擅自播送節目，遭主管機關吊銷電視執照。此吊銷屬於下列何種行為之性質？

(A) 行政處分之撤銷
(B) 行政處分之廢止
(C) 行政處分之轉換
(D) 行政處分之確認無效

答案：(B)

第13題（原第32題）

甲經 A 市政府社會局審核為低收入戶，並以低收入戶身分向該府都市發展局申請限低收入戶承租之社會住宅。都市發展局雖對於核列甲低收入戶處分之合法性有所懷疑，惟仍不得否認甲之低收入戶身分。此乃因行政處分具有何種效力之故？

(A) 既判力
(B) 形式存續力
(C) 構成要件效力
(D) 執行力

答案：(C)

第14題（原第33題）

下列何者為直接對外發生法律效果之行政行為？

(A) 行政規則
(B) 陳情之答覆
(C) 行政指導
(D) 一般處分

答案：(D)

第15題（原第34題）

書面行政處分有下列何種情形者無效？

(A) 送達不合法
(B) 未踐行意見陳述程序
(C) 理由不備
(D) 不能得知處分機關

答案：(D)

第16題（原第35題）

依行政法院裁判見解，下列何者非屬行政契約？

(A) 交通部臺灣鐵路管理局與旅客間之運送契約
(B) 交通部觀光局依聘用人員聘用條例與聘用人員之聘用契約
(C) 交通部高速公路局與廠商間之高速公路電子收費系統建置及營運契約
(D) 交通部公路總局臺北區監理所委託民間汽車修理業者辦理汽車定期檢驗合約

答案：(A)

第17題（原第36題）

軍費生甲與軍事學校乙締結有關公費待遇津貼發給與賠償之行政契約，約定甲若不適服現役願一次繳納賠償金額，並自願接受強制執行。甲經乙通知應限期繳納新臺幣10萬元賠償金，甲屆期未繳納，乙如何強制執行？

(A) 移送該管法務部行政執行署各分署強制執行
(B) 向該管地方法院行政訴訟庭聲請強制執行
(C) 向該管高等行政法院聲請強制執行
(D) 向該管地方法院行政訴訟庭提起一般給付訴訟，取得勝訴判決後聲請強制執行

答案：(B)

第18題（原第37題）

依司法實務見解，下列何者為行政罰法所定之裁罰性不利處分？

(A) 衛生主管機關命廠商甲將抽驗不合格之食品下架回收
(B) 金融主管機關撤銷未於期限內開始營業之證券商乙之證照
(C) 招標機關對冒用他人名義投標者作成不予開標之決定
(D) 招標機關通知以偽造證件投標之廠商丁將刊登政府採購公報，停權3年

答案：(D)

第19題（原第38題）

行政機關於原先得通行車輛之橋樑兩側設置告示牌，公告自民國 110 年 1 月 1 日起限腳踏車及行人通行。依司法實務見解，此公告之性質為何？

(A) 事實行為
(B) 法規命令
(C) 行政處分
(D) 行政規則

答案：(C)

第20題（原第39題）

關於公物之敘述，下列何者正確？

(A) 公共用物除通常使用外，亦可能為特別使用
(B) 公物之利用，皆為公法關係
(C) 自然形成之河川地無法成為公物
(D) 公物之成立僅能透過法律行為

答案：(A)

第21題（原第40題）

依行政程序法規定，公務員在行政程序中，非基於職務上之必要，若與當事人非以書面為行政程序外接觸者，下列敘述何者正確？

(A) 該公務員應將所有往來之書面文件附卷，並主動對外公開
(B) 該公務員應作成書面紀錄，載明接觸對象、時間、地點及內容
(C) 該公務員應將所有往來之書面文件附卷，但不對其他當事人公開
(D) 該公務員應與接觸對象作成錄音檔案，還原接觸時間、地點及內容

答案：(B)

第22題（原第41題）

依行政程序法規定，關於閱覽卷宗之敘述，下列何者錯誤？

(A) 行政程序中對於當事人閱覽卷宗之申請，原則上應予准許，例外方得拒絕之
(B) 閱覽卷宗之申請，僅限於由行政程序之當事人及利害關係人提出
(C) 當事人對於卷宗中所載內容及資料，縱與其自身無關，亦可檢具事證，請求更正
(D) 閱覽卷宗之申請，以主張或維護申請人法律上利益之必要者為限

答案：(C)

第23題（原第42題）

關於政府資訊公開法規定之資訊公開，下列敘述何者正確？

(A) 關於外國人之申請資格，政府資訊公開法係採平等互惠原則
(B) 人民所申請之資訊，縱使只有部分涉及國家機密，仍應全部不予提供，不得分離處理
(C) 行政機關得公開之資訊，以該機關自行作成者為限
(D) 基於個人學術研究之目的而申請提供政府資訊，須提出證據資料，行政機關始得同意提供

答案：(A)

第24題（原第43題）

有關訴願案件合法要件之敘述，下列何者正確？

(A) 公法人不得作為訴願人提起訴願
(B) 人民不服課稅處分，得放棄復查程序，直接提起訴願
(C) 人民提起訴願後，即使原處分機關自行撤銷系爭行政處分，訴願管轄機關仍得繼續就本案為實體之審理
(D) 行政機關作出沒入並銷毀某產品之行政處分，若該產品已經銷毀完畢，當事人不得就本案提起撤銷訴願

答案：(D)

第25題（原第44題）

下列事件之爭議，何者應向行政法院提起訴訟？

(A) 公職候選人提起之選舉無效訴訟
(B) 依國家賠償法所提起之國家賠償訴訟
(C) 請求撤銷警察機關依社會秩序維護法作出之罰鍰處分
(D) 請求撤銷行政機關對所屬公務員作出之免職處分

答案：(D)

第26題（原第45題）

關於行政訴訟法上之強制執行程序，何者正確？

(A) 行政法院判決確定後，其強制執行程序有停止之必要者，債務人應依行政訴訟法第 116 條以下停止執行之規定聲請停止執行
(B) 撤銷訴訟判決確定後，如原處分經行政法院維持者，債權人得以該行政處分為執行名義，聲請地方法院行政訴訟庭強制執行
(C) 行政訴訟法規定之強制執行程序，許提起債務人異議之訴，並由執行法院即地方法院行政訴訟庭受理
(D) 行政訴訟法規定之強制執行程序，亦許提起第三人異議之訴，並由普通法院受理

答案：(D)

第27題（原第46題）

建築主管機關下令強制拆除建築物，並執行完畢後，建築物所有權人認為該拆除處分違法，應提起何種行政訴訟？

(A) 撤銷訴訟
(B) 課予義務訴訟
(C) 違法確認訴訟
(D) 一般給付訴訟

答案：(C)

第28題（原第47題）

甲如不服交通裁決事件訴訟程序之第一審判決時，下列敘述何者錯誤？

(A) 得上訴於管轄之高等行政法院
(B) 前項上訴，非以原裁判違背法令為理由，不得為之
(C) 前項上訴，須經高等行政法院之許可
(D) 對於交通裁決事件訴訟程序之第二審判決，不得上訴

答案：(C)

第29題（原第48題）

有關行政訴訟簡易訴訟程序之敘述，下列何者正確？

(A) 簡易訴訟之起訴，概得以言詞為之，且其第一審程序由地方法院行政訴訟庭管轄
(B) 簡易訴訟程序之裁判，原則上不經言詞辯論為之
(C) 高等行政法院受理簡易訴訟程序之上訴事件，認有確保裁判見解統一之必要者，應以裁定移送司法院大法官審理之
(D) 對於適用簡易程序之裁判提起上訴或抗告，以訴訟事件所涉及之法律見解具有原則性者為限

答案：(A)

第30題（原第49題）

下列何者，當事人提起行政訴訟前應經訴願程序？

(A) 交通裁決事件之撤銷訴訟
(B) 針對曾經聽證程序之行政處分提起撤銷訴訟
(C) 行政處分違法確認訴訟
(D) 不服課稅行政處分所提起之撤銷訴訟

答案：(D)

第31題（原第50題）

甲向政府機關請求公開有關對外貿易談判之資訊，遭拒絕，請問甲應如何尋求救濟？

(A) 甲得提起訴願，若未獲救濟，得提起課予義務之訴
(B) 甲得不經訴願逕行提起確認不公開之決定係屬違法之訴訟
(C) 甲得提起確認有政府資訊公開請求權之訴
(D) 甲得提起訴願，若未獲救濟，得提起撤銷之訴

答案：(A)

第32題（原第51題）

機關所屬公務員辦理有隸屬關係之上級機關委任事件，而生人民請求國家賠償之爭議時，下列何者為賠償義務機關？

(A) 委任機關
(B) 受委任機關
(C) 受委任機關之直接上級機關
(D) 委任機關之直接上級機關

答案：(B)

第33題（原第52題）

人民出於自己錯誤而多繳稅款時，國家成立下列何種責任？

(A) 國家賠償責任
(B) 公法上不當得利返還責任
(C) 公法上無因管理責任
(D) 損失補償責任

答案：(B)

第34題（原第53題）

有關我國國家賠償制度之敘述，下列何者正確？

(A) 國家賠償之爭議係屬於私法爭議
(B) 公務員不法行為所致之國家賠償責任，我國係採無過失責任
(C) 公共設施瑕疵所致之國家賠償責任，我國係採無過失責任
(D) 人民為公益而遭受特別犧牲者，國家應負賠償責任

答案：(C)

第35題（原第54題）

有關國家賠償請求權實現程序之敘述，下列何者錯誤？

(A) 被害人欲依國家賠償法之規定請求國家賠償時，應先以書面向賠償義務機關提出請求
(B) 國家賠償訴訟之審判權原則上歸屬於地方法院行政訴訟庭
(C) 被害人得於向行政法院提起撤銷訴訟時，合併請求與該事件有關之國家賠償
(D) 賠償義務機關與被害人就賠償金額展開協議，自開始協議之日起逾60日協議不成立時，被害人得提起國家賠償訴訟

答案：(B)

第36題（原第55題）

下列何者執行職務行使公權力，侵害人民自由或權利時，僅於因此犯職務上之罪，並經判決有罪確定時，始有國家賠償法之適用？

(A) 立法委員
(B) 檢察官
(C) 監察委員
(D) 受委託行使公權力之個人

答案：(B)
